Плата за землю КРТ нежилой застройки: торги и SPV — нормы дословно

Подготовлено 16.10.2026 по запросу владельца «Сначала покажи нормы». Тексты просмотрены 15.10.2026; цитаты сверены по сохранённым копиям. Пропуски внутри цитат обозначены «…». В строке «Значит» — только то, что прямо следует из текста, без выводов о выгоде.

1. 273-ПП, п. 2.5 — кому и по какому пункту считается аренда за первый год

Редакция 406-ПП от 22.03.2022; слово «созданному» заменено на «определенному» — 1625-ПП от 28.08.2023, п. 3.1.

> «2.5. За первый год срока аренды земельного участка, предоставленного лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии территории нежилой застройки, либо юридическому лицу, созданному [определенному] субъектом Российской Федерации и обеспечивающему в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации реализацию решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, в соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации размер арендной платы рассчитывается в соответствии с пунктом 3.2.1 настоящего постановления.»

Источники: moskva-pravo.ru/postanovlenie/2022/03/22/n-406-pp/; kontur-extern.ru/info/normativ/document/3/97390-postanovlenie-pravitelstva-moskvy-ot-28-08-2023-n-1625-pp.

Значит. Торги: победитель — «лицо, с которым заключен договор о КРТ». SPV: оператор — «юридическое лицо, определенное субъектом РФ». Для обоих аренда за первый год считается по п. 3.2.1.

2. 273-ПП, п. 3.1 — какие участки названы «указанными в п. 3.1»

Редакция 554-ПП от 28.08.2015, п. 2.2. Позднее: срок аренды изменён 398-ПП от 15.03.2023, абзац добавлен 3135-ПП от 24.12.2024. Процитированные слова этими актами не менялись.

> «3.1. В случае принятия в установленном порядке по заявлению арендатора земельного участка Департаментом городского имущества города Москвы решения о внесении изменений в договор аренды, если такие изменения предусматривают проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства арендатором земельного участка, а также при оформлении договора аренды земельного участка, предоставленного для строительства (реконструкции) без проведения торгов и (или) на основании вступившего в законную силу судебного акта, срок действия договора аренды такого земельного участка для указанных целей составляет …»

Источники: base.garant.ru/71174084/ (554-ПП), base.garant.ru/406589113/ (398-ПП), base.garant.ru/411260927/ (3135-ПП).

Значит. В обоих путях участок КРТ предоставляется без торгов (пп. 13 п. 2 ст. 39.6 ЗК — см. п. 2.5). Относит ли акт такой участок к «указанным в п. 3.1», прямо не сказано.

3. 273-ПП, п. 3.2.1 до 22.11.2024 — жильё: прил. 1 + прил. 8

Абз. 3 в редакции 866-ПП от 10.07.2019; слова заменены 2019-ПП от 19.11.2020, п. 1.7.

> 866-ПП: «…за первый год срока аренды земельного участка, указанного в пункте 3.1 настоящего постановления и предоставленного для строительства (реконструкции) жилого здания, арендная плата устанавливается в сумме ставок согласно приложениям 1 и 3 к настоящему постановлению.»
>
> 2019-ПП: «В абзацах первом и третьем пункта 3.2.1 … слова "ставок согласно приложениям 1 и 3 к настоящему постановлению" заменить словами "ставки согласно приложению 1 к настоящему постановлению и ставки, определенной в порядке, предусмотренном приложением 8 к настоящему постановлению".»

Источники: moskva-pravo.ru/postanovlenie/2019/07/10/n-866-pp/; moskva-pravo.ru/postanovlenie/2020/11/19/n-2019-pp/.

Значит. До 22.11.2024: участок п. 3.1 под жильё — прил. 1 + прил. 8. Для торгов и SPV норма одна (п. 2.5 → п. 3.2.1).

4. 273-ПП, п. 3.2.1 с 22.11.2024 — прил. 1 + прил. 8 или только прил. 1

Изложен заново 2652-ПП от 22.11.2024, п. 1.5.

> Абз. 1: «3.2.1. Если иное не предусмотрено пунктами 2.11, 3.3, 3.5, 3.5(1), 3.5(3) настоящего постановления, абзацем вторым настоящего пункта, за первый год срока аренды земельного участка, указанного в пункте 3.1 настоящего постановления и предоставленного для строительства (реконструкции) жилого здания, гостиницы, арендная плата устанавливается в сумме ставки согласно приложению 1 к настоящему постановлению и ставки, определенной в порядке, предусмотренном приложением 8 к настоящему постановлению, без учета площадей помещений иного нежилого функционального назначения.»
>
> Абз. 2: «Если иное не предусмотрено пунктами 2.11, 3.3, 3.5, 3.5(1) 3.5(3) настоящего постановления, за первый год срока аренды земельного участка, указанного в пунктах 2.5, 3.1 настоящего постановления, арендная плата устанавливается в размере, предусмотренном приложением 1 к настоящему постановлению, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.»

Источник: base.garant.ru/410993896/.

Значит. Прил. 1 + прил. 8 (абз. 1) названо для участка п. 3.1 под жильё или гостиницу. Только прил. 1 (абз. 2) названо для участков пп. 2.5 и 3.1 — «за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом». Для торгов и SPV формулировка одна.

5. 273-ПП, п. 3.5(7) — аренда за первый год по абз. 1 п. 2.5 при жилье (после 2652-ПП)

Редакция 2197-ПП от 08.09.2025 (ранее — 3135-ПП от 24.12.2024).

> «...размер арендной платы за первый год срока аренды одного или нескольких земельных участков, предоставленных для строительства одного или нескольких многоквартирных жилых зданий, ... рассчитанной в соответствии с абзацем первым пункта 2.5, абзацем первым пункта 2.5(2), пунктом 3.2.1, пунктом 3.5(1), пунктом 3.7.1.1 и пунктом 3.8 настоящего постановления, подлежит уменьшению на величину, рассчитанную в соответствии с правовым актом Правительства Москвы и (или) приложением 3 к постановлению ... N 3135-ПП ... (далее - льгота).»

Источник: base.garant.ru/412673211/.

Значит. Акт 2025 года предусматривает льготу к аренде за первый год по абз. 1 п. 2.5 для участков под МКД (при МПТ или инфраструктурном договоре). Торгов и SPV норма касается одинаково.

6. 1465-ПП, п. 3 приложения — цена торгов (НЦА)

Введён 831-ПП от 18.04.2024, п. 3.5.

> «3. Цена предмета торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы, предусматривающего размещение объектов жилого назначения, устанавливается в размере 80 процентов стоимости проекта ... и рассчитывается по следующей формуле: ЦПТ = 0,8 x [(Ппл - Пи x 1,1 x Кн) x 1 / Ки], где: ... Ппл - показатель платы, определенный как произведение кадастровой стоимости земельных участков ... и ставки, определенной в соответствии с приложением 8 к постановлению ... N 273-ПП ... в отношении планируемых к строительству объектов жилого назначения»

Источник: kontur-extern.ru/info/normativ/document/3/97227-postanovlenie-pravitelstva-moskvy-ot-18-04-2024-n-831-pp.

Значит. Торги: НЦА = 0,8 × [(Ппл − Пи × 1,1 × Кн) / Ки]; ставка прил. 8 входит в Ппл. В вл. 59: 0,8 × 1 012 639 875,98 = 810 111 900,78 ₽.

7. 511-ПП, п. 7.9 — плата за опцион (SPV)

Раздел 7 введён 831-ПП от 18.04.2024, п. 2.2.

> «7.9. Расчет размера платы за опцион в случае реализации проектной компанией проектов комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы, предусматривающих создание объектов жилого назначения, осуществляется по формуле: Попц = (Пври - Пи x 1,1 x Кн) x 1 / Ки - Оц, где: ... Пври - показатель размера платы за опцион, определенный как произведение кадастровой стоимости земельных участков ... и ставки, определенной в соответствии с приложением 8 к постановлению ... N 273-ПП ... в отношении планируемых к строительству объектов жилого назначения; ... Оц - рыночная стоимость доли основного хозяйственного общества в уставном капитале проектной компании, определенная в отчете об оценке...»

Источник: тот же текст 831-ПП (kontur-extern.ru, документ 97227).

Значит. SPV: опцион = (Пври − Пи × 1,1 × Кн) / Ки − Оц; ставка прил. 8 входит в Пври. В буклете по вл. 59 «− Оц» нет.

Что НЕ найдено

- Нормы о зачёте цены торгов (Ппл) или платы за опцион (Пври) против арендной платы за первый год, или о том, что одна включает другую. Нет ни в 1465-ПП, ни в разд. 7 511-ПП (в пп. 7.1–7.21 нет слов «аренд...» и «вида разрешенного»), ни в 273-ПП.
- Прямого указания, относится ли участок КРТ (п. 2.5) к участкам «указанным в п. 3.1» для абз. 1 п. 3.2.1 в редакции 2652-ПП.
- Текста 231-ПП от 18.02.2026 (изменения разд. 7 511-ПП: Кн, × 1,02). Есть только аннотация КонсультантПлюс.
- 331-ПП в редакции 07.07.2026 в части аренды. В прочитанных редакциях об аренде и ВРИ ничего нет.
- Проектов договоров аренды и КРТ из извещений: torgi.gov.ru и investmoscow.ru 15.10.2026 не открылись.
- Текстов изменений 273-ПП 2026 года. Их два:

  - 425-ПП от 06.03.2026 — по обзору КонсультантПлюс: перерасчёт и зачёт уплаченной арендной платы и платы за ВРИ (consultant.ru/law/review/209657376.html, просмотрено 17.10.2026); - 812-ПП от 25.03.2026 — по ревизии нормативного блока `docs/normative_audit_msk_mo_2026-10.md` действующая редакция 273-ПП и 593-ПП с 07.04.2026.

Меняют ли они пп. 2.5 и 3.2.1, не проверено. Сводная действующая редакция 273-ПП не открывалась.

Сверка владельцем: Решение владельца 17.10.2026: в модели плата за ВРИ (аренда первого года по прил. 8 к 273-ПП) идёт сверху в обоих путях — и при торгах, и при SPV. Это расходится с буквой абз. 2 п. 3.2.1 273-ПП в ред. 2652-ПП. Полный разбор — `docs/krt_spv_research.md`.